

מעשר בהמה — קדושת דמים או קדושת הגוף?

אשר טרגין

פתיחה

מעשר בהמה מעורר שאלת יסוד: האם יש לראותו כדין מעשר — קרוב במהותו למעשר שני — או כדין קרבן, קרוב לבכור ולשאר הקודשים? במאמר זה נבחן שאלה זו לאור כמה סוגיות בבכורות, תוך השוואה עקבית בין מעשר בהמה, מעשר שני ובכור.

דרך הקידוש

צורת קידוש מעשר בהמה מזכירה בכמה מובנים את שאר ההקדשות: יש לעשות מעשה — צביעה בסיקרא, וכניסה לתוך הדיר, כדין שאר הקדש. אולם קיים גם פסוק "הִיָּה קֹדֶשׁ", המרמז על קדושה חלה מאלוה, בלא מעשה קידוש. הגמרא בנדרים (יח:) מוסיפה קושי לכיוון זה. במקום נוסף (בכורות נו.) מובאת מחלוקת חכמים ור' יהודה אם קדוש לפני הגיע זמנו.

מקור פוטר: מניין הראוי

סוגיה נוספת (בכורות נז.) עוסקת בשאלה מנין נלמד שבהמה שאינה נכנסת לדיר להתעשר פטורה — האם זהו לימוד עצמאי, או לימוד המבוסס על גזרה שווה "תחת" "תחת" משאר קדשים. עולה כאן שאלה על עצם מהות הפטור: האם מדובר בפטור מדין ההפרשה, או שמא בפטור המבוסס על אופן ראיית העדר כקבוצה אחת לצורך המניין — כלומר, לא דין בהפרשה עצמה, אלא דין הקשור למניין, לראיית העדר כישות מונה.

מושג הגורן

בכורות (נח.) לומד שבהמת מעשר "טבלה" כגורן — כלומר, קיים דמיון בין מעמד הבהמה שטרם הופרש ממנה מעשר לבין תבואה שטרם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, "טבל". דמיון זה מחזק את הקירבה בין מעשר בהמה למעשרות רגילים.

הבדל מבכור: שותפות

בבכורות (נו:) מצינו הבדל של ממש בין מעשר בהמה לבכור: מעשר בהמה אינו נוהג בשותפות, בשונה מבכור. בהמשך הסוגיה (נט:) מובאת דעת רבא, המקיש את מעשר בהמה למעשר דגן רק ביחס לדין ישן וחדש. ומאידך, מצויה השוואה אחרת לעולם הקודשים — הדמיון לבכור, שאף הוא אינו נוהג בלקוח ובמתנה. מדוע

שמעשר בהמה, כמו בכור, לא ינהג בבהמה שנקנתה או ניתנה במתנה? נראה שהדבר קרוב לדין תרומות ומעשרות, שבו נוהג אף הוא רק ביבול שגדל ברשות המפריש עצמו.

צורת ההקרבה: השוואה לבכור

הרמב"ם (הלכות מעשה הקרבנות ה, יז) פוסק שהבכור, המעשר והפסח שווים בכך שדמם טעון מתנה אחת בשפיכה כנגד היסוד, על בסיס לימוד מ"וְאֵת דָּמָם תִּזְרֹק עַל הַמִּזְבֵּחַ" הנאמר בבכור, שממנו למדים גם למעשר ולפסח. מכאן אפשר להבין גם מדוע פוסק הרמב"ם (הלכות קרבנות ג, ו) שאין סומכין על מעשר בהמה, בשונה מנדבה שעליה סומכים — שכן קדושתו קרובה יותר לבכור מאשר לנדבה רגילה.

חלוקה אפשרית: הפרשה מול אכילה

ניתן להעלות אפשרות שלענין ההפרשה מעשר בהמה דומה למעשר שני, אך לענין קיום האכילה הוא דומה לבכור ולמעשר שני גם יחד. אלא שיש להבין מדוע דווקא לענין מעשה ההפרשה יש להשוותו למעשר ראשון (הניתן ללוי): נראה שזהו עיקרון מרכזי יותר — מכיוון שאין במעשר בהמה הפרשה ללוויים, יש עדיין צורך להפריש עשירית מן הבהמות, אך למטרה שונה לגמרי: לא כמס ותשלום, אלא כביטוי לתענוג לפני ה'.

אפשרות אחרת: הודאה אישית

אפשר להבין את היחס בין מעשר בהמה לבכור ולמעשר בדרך אחרת: במעשר יש לתת ללוי ולכהן חלף עבודתם, ואילו בחגיגה (ז:) מצינו שלענין מעשר בהמה קיימת בעלות ממש לבעלים — יכולים הם להביאו כנדבים ונדבות. עולה מכאן עיקרון חשוב: מעשר בהמה הוא גם סוג של הודאה אישית, ומכיוון שכך נפסל להקרבה בחוץ לארץ, מחשש לתקלה. מכאן מובן גם מדוע אין במעשר בהמה איסור "לא יִמְכֹּר וְלֹא יִגָּאֵל" — איסור המצוי רק בבכור ובמעשר עצמו — שהרי מדובר בהודאה אישית של האדם מתוך צאנו שלו, לא במתנה הניתנת לכהן. ובניגוד למעשר, אין במעשר בהמה גם את עקרון ה"יפה" — שהרי אין כאן מתנה הניתנת לכהן, אלא הודאה עצמית.

בכתובים מובא מעשר בהמה סמוך למעשר — אך דווקא סמוך למעשר שני ולבכור. אפשר להבין שהדבר מבוסס על השוואה ביניהם; אך אפשר גם להציע שהפרק כולו עוסק בעיקרון אחר — בכל הדברים הללו נאמר "לא יִגָּאֵל". ראוי לעיין גם בספר היראים (סימן צה), הכותב שקיימת מצווה נפרדת לאכול את המעשר.

טעם המצווה לפי ספר החינוך

ספר החינוך (מצווה שס) מבאר שמטרת העלייה לירושלים היא בעיקרה לימוד תורה — כדי שבכל בית ובית מישראל יימצא אדם היודע תורה וילמד את בני ביתו, כך שהארץ כולה תימלא דעת את ה'. אם רק חכם אחד היה נמצא בעיר, לא כל תושביה היו זוכים ללמוד ממנו כראוי; אך כאשר כל אדם עצמו זוכה, בעלייתו לרגל, ללמוד וללמד, מתמלאת הארץ דעת. לפי החינוך, אם כן, עיקר המצווה הוא לימוד התורה הנלווה לעלייה — אך ייתכן להבין את הדברים אחרת: מעשר בהמה כמעשר שני, שהתענוג בו הוא צורת ההודאה עצמה, ותענוג זה גבוה עוד יותר ממעשר רגיל — שהרי כאן מודה האדם על מספר הבהמות שברשותו ממש.

שאלות פתוחות

שתי שאלות נותרות פתוחות לעיון נוסף. הראשונה: מדוע מצינו בקידושין (נא.) שמעשר גורן ניתן להפרישו לחצאין, ואילו במעשר בהמה אין דין כזה? השנייה, המצויה בזבחים (ק"ט.): הגמרא שם מביאה מחלוקת אם מעשר בהמה נאכל בבמה, ומעירה שלדעת רבי יהודה מעשר שני ומעשר בהמה נאכלים בנוב וגבעון. שאלה נוספת נוגעת לדין "מניין הראוי" הפוטר בהמה מן המעשר — מדוע פוטר עצם השלב של קריאת קבוצת הבהמות כמניין אחד, ולא רק שלב ההפרשה עצמה.